

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3760/2538

นาย ประพันธ์ เบ้า หนอง บัว
นาย สี โห อนุ ชน

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1646, มาตรา 1712, มาตรา 1713

ผู้คัดค้านฎีกาว่า ททรัพย์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.1ส.มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกับต. เฉพาะที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 5195 ตำบลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น ส่วนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 736 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นมีชื่อต. เป็นเจ้าของคนเดียว ซึ่งเมื่อททรัพย์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.1ไม่ใช่ของส. พินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ฟังไม่ได้ว่าเป็นพินัยกรรมนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะเป็นดังที่ผู้คัดค้านฎีกาก็หาทำให้พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.1 เป็นโมฆะไม่ เพราะพินัยกรรมเฉพาะที่ดินในส่วนที่เป็นสิทธิของเจ้ามรดกย่อมสมบูรณ์ ทั้งชั้นนี้เป็นเพียงการขอเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้น ยังไม่มีประเด็นเรื่องการแบ่งมรดกซึ่งถ้าข้อเท็จจริงเป็นดังที่ผู้คัดค้านฎีกาก็ต้องไปว่ากล่าวกันต่างหาก

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (มีพินัยกรรม) ของนายสม อนุชน และเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ของนางเตย พานิชย์หรืออนุชน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า พันัยกรรมปลอม ผู้ร้องมิใช่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ขอให้ยกคำร้องขอและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนายสม อนุชน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายสม อนุชน ยกคำขออื่นและยกคำขอของผู้คัดค้าน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า แม้ผู้ร้องจะเป็นทายาทของนายสม อนุชน แต่มิได้เป็นทายาทหรือมีส่วนได้เสียในมรดกของนางเตย พานิชย์หรืออนุชน ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของบุคคลทั้งสองในฉบับเดียวกัน ชอบที่ศาลจะยกคำร้องขอของผู้ร้องนั้น ปรากฏว่าในชั้นอุทธรณ์ผู้คัดค้านก็ได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่า ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับวินิจฉัยให้ จะเห็นได้ว่าฎีกาผู้คัดค้านดังกล่าวไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร และที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไร จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า ทรัพย์ที่ระบุไว้ในพันัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.1 นายสม มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกับนางเตย เฉพาะที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 5195 ตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เท่านั้น ส่วนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 736 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น มีชื่อนางเตยเป็นเจ้าของคนเดียวซึ่งเมื่อทรัพย์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรม
เอกสารหมายเลข ร.1 ไม่ใช่ของนายสม พินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดต่อประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ฟังไม่ได้ว่าเป็นพินัยกรรมนั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริง
จะเป็นดังที่ผู้คัดค้านฎีกาก็หาทำให้พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.1 เป็นโมฆะไม่เพราะ
พินัยกรรมเฉพาะที่ดินในส่วนที่เป็นสิทธิของเจ้ามรดกย่อมสมบูรณ์ทั้งชั้นนี้เป็นเพียง
การขอเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้น ยังไม่มีประเด็นเรื่องการแบ่งมรดกซึ่งถ้าข้อเท็จจริง
เป็นดังที่ผู้คัดค้านฎีกาก็ต้องไปว่ากล่าวกันต่างหาก ฎีกาผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่น
เดียวกัน

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>